

Nr. 273 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 15. Dezember 1938

R 43 II/793, Bl. 152–153 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes. Vorgang: mein Schreiben vom 25. November 1938² (S 2000 – 127 III).

Die Umlauffrist für den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes ist am 8. Dezember 1938 abgelaufen. Der Entwurf bringt sachlich im wesentlichen dreierlei:

– 1.

die Beseitigung des Hausgehilfinnenprivilegs, das im Jahr 1933 als Maßnahme zur Verminderung der Arbeitslosigkeit eingeführt worden war³. Die Beseitigung bezweckt, die übersteigerte Nachfrage nach Hausgehilfinnen und die Landflucht zu hemmen und Gehaltsüberbietungen zu vermeiden. Soweit sich bei der Beseitigung des Hausgehilfinnenprivilegs in Einzelfällen besondere Härten ergeben sollten, wird durch Steuerermäßigung nach § 33 des Einkommensteuergesetzes⁴ geholfen werden;

– 2.

die Beseitigung der Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer⁵. Die Kirchensteuer ist ebenso wie die Einkommensteuer, die Vermögensteuer und die Bürgersteuer eine Personensteuer. Es widerspricht dem Wesen der Einkommensteuer, eine Personensteuer zum Abzug zuzulassen. Es war ein Schönheitsfehler des Einkommensteuergesetzes, daß die Kirchensteuer trotzdem abzugsfähig war und auf die Weise ein erheblicher Teil des Kirchensteueraufkommens zu Lasten des Reichs ging. Die Abzugs-

¹ Reinkonzept in R 2/20405, unfol. Vorgelegt zusammen mit der revid. KabVorl. eines EinkommensteuerÄndG, zu dem mit separatem Schreiben an den RMRK vom 15. 12. bemerkt war: „Herr Generalfeldmarschall Göring hatte dem Entwurf bereits in seiner ersten Fassung [u. Anm. 2] zugestimmt. Ich habe ihm von den nachträglich vorgebrachten Anregungen Mitteilung gemacht. Er ist mit den Änderungen einverstanden, bittet aber, die Verabschiedung des Gesetzes zu beschleunigen. Er hält das Gesetz nicht nur aus finanzwirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus bevölkerungspolitischen Gründen für dringend erforderlich. Es gibt nach dem Stand von 1936 3½ Millionen Ehepaare, die kinderlos verheiratet sind. [...] Gegen den ersten Entwurf ist Widerspruch nicht erhoben worden. Der Entwurf war im Einvernehmen mit allen Ressorts zustande gekommen. Es sind nur auf Drängen von kinderlos verheirateten Beamten hinterher Wünsche nach Milderung vorgebracht worden.“ Ein erneutes Umlaufverfahren erübrige sich also, weil es die Ressorts nur ermuntere, „abermals Wünsche zu äußern“, die Novelle jedoch unbedingt zum 1. 1. 1939 rückwirkend für das Steuerjahr 1938 in Kraft gesetzt werden müsse. Die rasche Verkündung des Gesetzes gebiete sich auch deshalb, weil bereits Gerüchte über seinen Inhalt in Umlauf seien, die „lähmend auf die Zeichnung der gegenwärtig aufliegenden Reichsanleihe“ wirkten; ebd.; R 43 II/793, Bl. 150 f., 154 f.

² Erste KabVorl.: R 43 II/793, Bl. 121–126; R 2/20405. Ein geheimer Erstentw. war den Ressorts am 19. 11. 1938 übersandt worden; R 2/20405. Tags zuvor hatte StS Reinhardt mit Geheim-Schnellbrief die Staatssekretäre sämtl. Reichsministerien auf den 21. 11. zu einer StS-Besprechung über das Thema: „Haushaltsslage des Reichs und sofort beabsichtigte Maßnahmen“ ins RFM geladen und ausdrücklich gebeten, „selbst und allein“ zu erscheinen; ebd. Dort dürfte den Ressortvertretern die Notwendigkeit höherer Steuern eindringlich vorgestellt und sie zum Widerspruchsverzicht vergattert worden sein (Niederschrift nicht ermittelt).– Zur dramatischen Zuspitzung der Finanzlage gegen Jahresende 1938 vgl. Dok. Nr. 286, korrespondierend zum Folgenden die Ausführungen in der Grundsatzkritik des RKabR Killy: Dok. Nr. 275.

³ Durch das Gesetz über die Einkommensbesteuerung für 1933 vom 21. 12. 1933 (RGBl. 1934 I S. 1); s. ARH I/2, Nr. 274 Anm. 15. Der Wegfall dieser Steuerermäßigung war schon für die Einkommensteuernovelle 1938 erwogen worden; s. ARH IV, Nr. 170 Anm. 6.

⁴ Absetzung „außergewöhnlicher Belastungen“.

⁵ Diese war durch die Einkommensteuernovelle 1938 bereits auf 2% des Einkommens begrenzt worden; s. ARH IV, Nr. 170 zu Anm. 13.

fähigkeit der Kirchensteuer war in den Jahren des Parlamentarismus durch die Parteien erreicht worden⁶;

– 3.

eine Mehrbelastung der kinderlos Verheirateten mit mehr als 1800 Reichsmark Jahreseinkommen, vorausgesetzt, daß die Ehe seit mehr als zwei Jahren besteht und daß die kinderlos Verheirateten nicht die Kosten des Unterhalts und der Erziehung für einen minderjährigen Angehörigen übernehmen.

Widerspruch ist gegen den Entwurf nicht erhoben worden. Einige Reichsminister haben aber Milde- rung des Entwurfs angeregt. Diesen Anregungen habe ich in folgender Weise entsprochen:

– a)

In dem ursprünglichen Entwurf war vorgesehen, daß kinderlos Verheiratete, deren Ehe seit mehr als zwei Jahren besteht und die auch nicht die Kosten des Unterhalts und der Erziehung für einen minderjährigen Angehörigen übernehmen, den Ledigen gleichgestellt werden sollten. Ich habe (den Anregungen einiger Reichsminister entsprechend) diese Vorschrift dahin gemildert, daß kinderlos Verheiratete, deren Ehe seit mehr als zwei Jahren besteht und die auch nicht die Kosten des Unter- halts und der Erziehung für einen minderjährigen Angehörigen übernehmen, in eine besondere (neu vorgesehene) Steuergruppe II fallen, deren Steuerbeträge niedriger sind als die Steuerbeträge der für Ledige geltenden Steuergruppe I, und zwar um ein Drittel des Unterschieds, der zwischen den Steuerbeträgen der Steuergruppen I und III besteht.

– b)

Im neuen § 5 ist vorgesehen, daß das Gesetz keine Anwendung findet, wenn die Ehegatten im Jahr 1937 nicht mehr als 12 000 Reichsmark Einkommen gehabt haben und einer der Ehegatten bis zum Ende des Jahres 1938 das 55. Lebensjahr vollendet hat.

Der Gesetzentwurf in der ursprünglichen Fassung sollte eine Mehreinnahme von jährlich 400 Millionen Reichsmark bringen⁷. Bei der jetzigen Fassung des Gesetzes ist mit einer Mehreinnahme von jährlich etwas mehr als 300 Millionen Reichsmark zu rechnen⁸.

Die Anwendung der neuen Vorschriften ab 1. Januar 1939 setzt voraus, daß das Gesetz so schnell wie möglich verkündet wird⁹.

Graf Schwerin v. Krosigk

⁶ Eingeführt durch § 17 (1) Ziff. 5 des *EinkommensteuerG* vom 10. 8. 1925 (RGBl. I S. 189).

⁷ Da sich die Kirchensteuer nach der Höhe der Einkommensteuer bemaß, wäre sie folglich ebenfalls um 30–40 Mio RM gestiegen. ORR Wemmer im Stab des StdF schrieb Reinhardt am 7. 12. 1938: „Sie werden mit mir der Ansicht sein, daß dies rechtzeitig unter allen Umständen verhindert werden muß, denn es gibt keine Begründung dafür, die es gerechtfertigt erscheinen ließe, daß gerade die Kirchen auch noch mit den Gesetzen und den Wirtschaftserfolgen jenes nationalsozialistischen Staates Geschäfte machen, den sie ablehnen.“ Wemmer empfahl im Gegenzug eine entspr. Kürzung der Staatsleistungen an die Kirchen, die zumeist ohnehin als „freiwillige“ betrachtet würden. Denselben Vorschlag äußerte ebenfalls am 7. 12. auch der RMVP; R 2/20405.

⁸ Im Entw. hier folg. Nebensatz angefügt, aber aus dem Reinkonzept gestrichen: „also mit einem Betrag, der zur Verzinsung von annähernd 7 Milliarden Reichsmark Reichsanleihe genügt und an das Jahresaufkommen aus der Vermögensteuer (im Rech- nungsjahr 1937: 366 Millionen RM) heranreicht.“ Ebd.

⁹ Lammers hielt ein neues, wenngleich abgekürztes Beschlußverfahren für unverzichtbar und setzte die revid. KabVorl am 18. 12. 1938 mit Widerspruchsfrist bis 22. 12. in Umlauf: R 43 II/793, Bl. 156. Zur reservierten Aufnahme durch die Ressorts und in der Rkei s. den Vm. Killys: Dok. Nr. 275.

Zitierhinweis

Nr. 273 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 15. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d273>